

स्थानीय_विकास_प्रशिक्षण_प्रतष्ठान_ऐन_२०४९

English title: Local Development Training Academy Act, 1993

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतष्ठान ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । ०२ । ३२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५० सालको ऐन नं. १२ । प्रस्तावना: स्थानीय विकासको कार्यसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता निकायहरूमा संलग्न व्यक्तहरूलाई योजनाबद्ध तरीकाले प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतष्ठान ऐन, २०४९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन संवत् २०५० साल असोज ४ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकेको । (ने.रा.प. २०५० । ६ । ४) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "प्रतष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ख) "परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठन भएको परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) "समिति" भन्नाले दफा १० बमोजमि गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १२ बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको प्रतष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ङ) "प्रशिक्षण केन्द्र" भन्नाले ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. प्रतष्ठानको स्थापना: स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय वषियमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय स्तरमा ती निकायहरूको संस्थागत विकासमा सघाउ पुर्‍याउन स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतष्ठानको स्थापना गरिएको छ । ४. प्रतष्ठान सङ्गठित संस्था हुने: (१) प्रतष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको सबै काम कारबाहीको नमित्त एउटै छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतष्ठानले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठानले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र प्रतष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठानको कार्यालय: (१) प्रतष्ठानको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । (२) प्रतष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको ।

को केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रशिक्षण केन्द्र, नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजमिका प्रशिक्षण केन्द्र र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमि हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ६. प्रतष्ठानको उद्देश्य: प्रतष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका व्यक्तहरूको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने, । (ख) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, । (ग) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बढी उपयोगी तुल्याउन तथा प्रशिक्षण सामग्री तयार गर्नको लागि समसामयिक अनुसन्धान, परामर्श सेवा तथा सूचना सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । ७. परिषद्को गठन: (१) प्रतष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजमिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको परिषद्को गठन हुनेछ:- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन सहायक मन्त्री - उपाध्यक्ष । (ग) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (घ) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (स्थानीय विकास हेर्ने) - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । (छ) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,

२०८२ द्वारा संशोधति । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । (ज) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ट) नगरपालिकाका प्रमुखहरू मध्ये केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । सात प्रदेशबाट एक एकजना गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । सात जना प्रमुखहरू - सदस्य । (ठ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाका तीनजना अध्यक्षहरू - सदस्य । (ड) कार्यकारी निर्देशक, प्रतष्ठान - सदस्य-सचिव ।

(२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ट) र (ठ) बमोजमिका सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी तथा वदेशी वशिषज्जहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ८. परिषद्को बैठक र नरिणयः (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको दुई पटक बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) बहुमतको नरिणय बैठकको नरिणय हुनेछ । बैठकमा बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले नरिणयात्मक मत दिन सक्नेछ । (६) बैठकको नरिणय परिषद्को सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित गरिनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) प्रशिक्षण केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानको नियम बनाउने, । (ग) प्रतष्ठानको योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति सम्बन्धी समीक्षा एवं मूल्याङ्कन गर्ने र वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ङ) कार्यकारी निर्देशक र समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन, । (च) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी सृजना गर्ने, । (छ) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू नियुक्त गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य कामहरू गर्ने । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । ११. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । १२. प्रतष्ठानका कर्मचारीहरू सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रतष्ठानमा नमिन कसिमिका कर्मचारीहरू रहनेछन्ः- । (क) प्रशासनिक, । (ख) प्राध्यापन तथा अनुसन्धान । (२) प्रतष्ठानको प्रमुखको रूपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । नेपाल सरकारले प्रशिक्षण सम्बन्धी काममा वशिष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । नजिको कार्यावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले चाहेमा नजिको कार्यावधि पुनः बढीमा दुई वर्षका लागि थप गर्न सक्नेछ । (३) प्रतष्ठानमा आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारीहरू रहनेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(३क) प्रतष्ठानको कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले नजामती कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षको लागि कामकाजमा खटाउन सक्नेछ । (४) कार्यकारी निर्देशक र प्रतष्ठानका अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त एवं सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) परिषद्को नरिणय एवं निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृतिको लागि परिषदमा पेश गर्ने, । (ग) परिषद्बाट स्वीकृत योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गराउने, । (घ) प्रशिक्षण केन्द्रको लागि स्वीकृत बजेट रकम निकासी दिन । (२) कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. प्रतष्ठानको कोषः (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा वदेशी संस्थाबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ग) कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारबाट प्राप्त ऋण, चन्दा, सहायता, अनुदान वा दान दातव्यको रकम, । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रतष्ठानले कुनै वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा वदेशी संस्थाबाट अनुदान रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (४) प्रतष्ठानलाई जुन कार्यक्रम वा कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सो रकम सोही कार्यक्रम वा काममा खर्च गर्नु पर्नेछ । (५) प्रतष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (२) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्रले आर्जन गरेको रकम तोकिए बमोजमि सोही प्रशिक्षण केन्द्रले पाउने गरी निकासी दिनेछ । (७) प्रतष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतष्ठानको नाममा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिरको कुनै बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (८) प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट

हुनेछ । १५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रतष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजमि राखनेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा नजिले तोकेको कुनै दर्तावाला लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा प्रतष्ठानको हिसाब कतिब सम्बन्धी कागजात र नगदी जनिस्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ । १६. वार्षिकि प्रतविदन: कार्यकारी नरिदेशकले प्रतष्ठानको वार्षिकि प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिलि तीन महनिभतिर परषिद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१७. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार परषिदको कुनै सदस्य, समिति, कार्यकारी नरिदेशक वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी नरिदेशकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये सबै वा केही अधिकार प्रतष्ठानको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. प्रतविदन प्रकाशति गरनि: प्रत्येक वर्ष प्रतष्ठानको क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रतविदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशति गरनेछ । १९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २०. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूरतिको लागि परषिदले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । यसरी बनाएको नयिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २०क. प्रदेश सरकारले नयिम बनाउन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रदेश सरकारले बनाएका नयिमहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि मात्र लागू हुनेछन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । २०ख. अन्तरमि व्यवस्थापन: दफा ५ को उपदफा (३) बमोजमि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका प्रशिक्षण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धति प्रदेशमा कामकाज गर्न खटाउन सकिनेछ । २१. बचाउ: (१) नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र र तालीम सामग्री उत्पादन केन्द्रले गरी आएको काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका केन्द्रहरूको सबै हक र दायित्व प्रतष्ठानमा सर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रतष्ठानमा सर्नेछन् ।